

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5302/2538

นาย วีระศักดิ์ กาญจนานนท์  
นาย ทวี ป วาณิชยหามนท์

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 205, มาตรา 207, มาตรา 387, มาตรา 587, มาตรา 594, มาตรา 605, มาตรา 606

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 145, มาตรา 242, มาตรา 247

โจทก์กล่าวในคำฟ้องเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยอันเป็นการผิดสัญญาจ้างทำของ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงเรียกค่าเสียหายจากจำเลยหลายรายการ แต่โจทก์คิดเพียง 400,000 บาท โดยแนบภาพถ่ายทาวน์เฮาส์ เครื่องไม้ปูน วัสดุก่อสร้างที่เหลือ บ้านพักคนงาน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างของจำเลยที่ถนนเทพารักษ์มาท้ายฟ้องด้วย แม้มิได้บรรยายว่าโจทก์เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อใด ทำงานเสร็จไปถึงงวดที่เท่าใด วัสดุก่อสร้างที่เหลืออยู่ จำนวนและราคาเท่าใด และการว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างที่เทพารักษ์ มีหลักฐานอย่างไร ก็ไม่เป็นฟ้องที่เคลือบคลุม เพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ใช่สภาพแห่งข้อหา ไม่จำเป็นต้องกล่าวในฟ้องทั้งเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้ จำเลยต่อสู้คดีได้ถูกต้องแล้วคำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม กรณีเพิ่งเริ่มงานตามสัญญา จำเลยก็ไม่ประสงค์ให้โจทก์ทำการก่อสร้าง เหตุบอกเลิกสัญญา ก็อ้างเหตุโจทก์ทิ้งงานเท่านั้น ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ และโจทก์เองมิได้ทอดทิ้งงาน ส่วนเรื่องโจทก์ก่อสร้างผิดแบบผิดหลักวิชาการก็รับฟังไม่ได้ ดังนี้เมื่อ สัญญาจ้างยังไม่ถึงกำหนด และจำเลยผู้ว่าจ้างเห็นว่าหากให้ โจทก์ทำการก่อสร้างต่อไปจะเกิดความเสียหาย

เพราะงานล่าช้างานจำเลยจะเลิกสัญญาได้ก็ต้องบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาให้โจทก์ปฏิบัติเสียก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 แต่จำเลยก็มีได้ทำเช่นนั้น จึงบอกเลิกสัญญาโดยเหตุดังกล่าวไม่ได้ การที่โจทก์ขอทำการก่อสร้างต่อไป และจำเลยไม่ยอมโดยว่าจ้างผู้อื่นก่อสร้างต่อไปและให้เลิกสัญญา จะถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ได้ แต่เป็นเรื่องจำเลยใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ และต้องถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเอง กรณีจ้างทำของเมื่อจำเลยผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาเอง โดยโจทก์ผู้รับจ้างไม่ได้ทำผิดสัญญา จำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 605 ส่วนค่าเสียหายที่จำเลยต้องรื้อถอนซ่อมแซมและเสียค่าก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ เมื่อโจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาจากโจทก์ได้ โจทก์ฟ้อง จำเลยให้การและฟ้องแย้ง โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งแล้วศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีตามฟ้องโดยมิได้พิพากษายกฟ้องแย้งด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสีย ให้ถูกต้อง

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยระงับการก่อสร้างตึกพิพาทไว้ก่อนจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุด

จำเลยให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ชำระหนี้ 224,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำให้การและฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 302,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 252,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังได้ว่าเมื่อเดือนเมษายน 2532 จำเลยได้ทำสัญญาว่าจ้างให้โจทก์ก่อสร้างบ้านแบบทาวน์เฮาส์ตามแบบแปลนจำนวน 2 หลัง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2532 ในราคารวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุเป็นเงิน 536,000 บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็น 4 งวดตามผลงาน โจทก์ได้ดำเนินการก่อสร้างไปจนถึงงวดที่ 2 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยได้รับเงินค่าจ้างเพียง 50,000 บาทวันที่ 5 มิถุนายน 2532 จำเลยได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับโจทก์และให้นายสุรวิทย์ วงศ์พรหม เข้าไปดำเนินการก่อสร้างต่อจากโจทก์ ขณะนั้นโจทก์ยังมีเรือนพักคนงานชั่วคราว เครื่องไม้ปูลาน 1 เครื่อง กับวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ไม้แบบ และเหล็กเส้น อยู่ในบริเวณงานก่อสร้างของจำเลย

ปัญหาข้อแรกที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้นเห็นว่าโจทก์กล่าวในคำฟ้องเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยอันเป็นการผิดสัญญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงเรียกค่าเสียหายจากจำเลยหลายรายการแต่โจทก์คิดเพียง 400,000 บาท โดยแนบภาพถ่ายทาวน์เฮาส์ เครื่องไม้ปูลาน วัสดุก่อสร้างที่เหลือบ้านพักคนงาน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างของจำเลยที่ถนนเทพารักษ์มาทำยฟ้องด้วย แม้มิได้บรรยายว่า โจทก์เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อใด ทำงานเสร็จไปถึงงวดที่เท่าใดวัสดุ ก่อสร้างที่เหลืออยู่จำนวนและราคาเท่าใดและการว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างที่เทพารักษ์มีหลักฐานอย่างไร ก็ไม่เป็นฟ้องที่เคลือบคลุมเพราะข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ใช่สภาพ

แห่งข้อหา ไม่จำเป็นต้องกล่าวในฟ้อง ทั้งเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาได้และจำเลยต่อสู้คดีได้ถูกต้องแล้ว คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาข้อสองที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้จำเลย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้นเห็นว่าจำเลยอ้างว่าโจทก์ละทิ้งงาน จำเลยจึงว่าจ้างนายสุรวิชัย วงศ์พรหม ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป แต่ได้ความจากคำของนายสุรวิชัยพยานจำเลยว่าในเดือนเมษายน 2532 นั้นเอง จำเลยได้ไปว่าจ้างนายสุรวิชัยให้ไปทำการก่อสร้างบ้านตัวอย่างที่หมู่บ้านรินรดา แต่นายสุรวิชัยเห็นว่ามีผู้รับเหมาเดิมทำงานอยู่ จึงไม่รับจ้าง แสดงว่าทั้ง ๆ ที่เพิ่งเริ่มงานตามสัญญา จำเลยก็ไม่ประสงค์ให้โจทก์ทำการก่อสร้างเหตุดอกเลิกสัญญาตามเอกสารหมายเลข 5 ก็อ้างเหตุโจทก์ทิ้งงานเท่านั้น ซึ่งข้อเท็จจริงก็ได้รับความชัดว่า ยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ และโจทก์เองก็ได้นำสืบว่าได้ก่อสร้างบ้านให้จำเลยโดยมีช่างทำงานอยู่ตลอดมา มิได้ทอดทิ้งงานจึงไม่พอรับฟังว่าโจทก์ทอดทิ้งงาน ส่วนเรื่องโจทก์ก่อสร้างผิดแบบผิดหลักวิชาการเช่นผสมปูนเหลวเกินไป ตั้งเสา ตั้งกำแพงตั้งวงกบเอียง ก็ปรากฏว่าจำเลยไม่เคยท้วงติงหรือโต้แย้งมาก่อนทั้งจำเลยก็ยอมรับว่าได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้โจทก์แล้วจึงรับฟังไม่ได้เช่นกัน เมื่อสัญญาจ้างยังไม่ถึงกำหนดและจำเลยเห็นว่าหากให้โจทก์ทำการก่อสร้างต่อไปจะเกิดความเสียหายเพราะงานล่าช้ามาก จำเลยจะเลิกสัญญาได้ก็ต้องบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาให้โจทก์ปฏิบัติเสียก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 387 แต่จำเลยก็มีได้ทำเช่นนั้น จึงบอกเลิกสัญญาโดยเหตุดังกล่าวไม่ได้ การที่โจทก์ขอทำการก่อสร้างต่อไปและจำเลยไม่ยอมโดยจำเลยว่าจ้างนายสุรวิชัยก่อสร้างต่อไป และให้เลิกสัญญาตามเอกสารหมายเลข 5 จะถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ได้แต่เป็นเรื่องจำเลยใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ และต้องถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเอง และที่จำเลยฎีกาว่าการที่โจทก์สร้างสำนักงานชั่วคราวและวางผังสร้างตึกแถวที่ถนนเทพารักษ์โจทก์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจากบริษัทรินรดา จำกัด ซึ่งมีนายไพโรจน์ ลิ้มปัทมทิพย์ เป็น

กรรมการผู้เดียว ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยผิดสัญญาในการก่อสร้าง  
ตึกแถวที่ถนนเทพารักษ์ด้วย

ปัญหาที่จำเลยฎีกาเรื่องค่าเสียหายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่ากรณีนี้เป็นเรื่องจ้างทำ  
ของและจำเลยผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญาเอง โดยโจทก์ผู้รับจ้างไม่ได้ทำผิดสัญญา  
ตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เพื่อความ  
เสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ มาตรา 605 กล่าวคือ ค่าก่อสร้างงวดที่ 2 จำนวน 160,000 บาท ที่โจทก์ยัง  
ทำไม่เสร็จบริบูรณ์ โดยเทพื้นชั้นสองไม่ครบ ขึ้นโครงหลังคาไม่ครบ และยังไม่ได้มุง  
กระเบื้องหลังคาซึ่งศาลอุทธรณ์กำหนดไว้เป็นเงิน 80,000 บาท ค่าวัสดุก่อสร้างมีอิฐ  
มอญ 1 กอง หินทราย ไม้แบบ และเหล็กเส้นจำนวน 120,000 บาท เครื่องไม้ปูน  
จำนวน 12,000 บาท ค่าบ้านพักคนงานจำนวน 20,000 บาท กับค่าก่อสร้างที่ถนน  
เทพารักษ์ จำนวน 20,000 บาทรวมเป็นเงิน 252,000 บาท เป็นจำนวนที่พอสมควร  
แล้ว ส่วนค่าเสียหายที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยต้องรื้อถอนซ่อมแซมและเสียค่าก่อสร้าง  
บ้านจนแล้วเสร็จ เมื่อหักค่าก่อสร้างและทรัพย์สินของโจทก์แล้วจำนวน 121,835  
บาท กับค่าปรับที่จำเลยต้องก่อสร้างล่าช้าไปอีก 67 วัน เป็นเงิน 100,500 บาท นั้น  
เห็นว่า จำเลยมิได้หักท้วงหรือโต้แย้งให้โจทก์แก้ไขมาก่อน เมื่อโจทก์มิได้เป็นฝ่าย  
ผิดสัญญาดังได้วินิจฉัยมาแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาจากโจทก์ได้ ศาล  
อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว แต่ที่ศาลล่างทั้งสองมิได้พิพากษายกฟ้องแย้งด้วยนั้น ศาล  
ฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ